

INFORME DIAGNÓSTICO DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO

(Fundación Social Red Cúcuta)

Análisis

El Catatumbo sigue siendo un corredor de movilidad entre las serranías de San Lucas, el Perijá y los Motilones, lo mismo que con La Sierra Nevada y los Estados Táchira y El Zulia, en la hermana república de Venezuela. Del mismo modo, hay presencia de recursos minerales y lo atraviesa el oleoducto Caño limón- Coveñas; esto nos demuestra la importancia de la condición geoestratégica que ocupa esta región que comprende casi la mitad de todo el territorio de Norte de Santander.

Esas características singulares históricamente atrajeron la presencia de los grupos armados ilegales, que, por obra de los cultivos ilícitos, convirtieron esta zona geográfica en escenario de confrontación. La intensificación de la violencia en la primera década del siglo XXI produjo cerca 5.000 homicidios, más de 1.000 desaparecidos y aproximadamente 3.000 desplazados, según estadísticas conocidas. Como primer factor de crisis social es la inseguridad que viven sus pobladores, que por ser una zona estratégica fronteriza, es blanco del narcotráfico, uso de ruta obligada para el transporte de drogas, insumos básicos para su producción, tráfico de combustible de contrabando, y desde luego “teatro de operaciones” para la movilidad de los grupos armados, quienes cuentan con una gran movilidad en la frontera. Una de sus formas para presionar el chantaje y el boleteo es la voladura de oleoductos especialmente el Caño-Limón – Coveñas.

La desmovilización de las FARC no se ha traducido en paz para El Catatumbo. El ELN y el último reducto del antiguo EPL hoy se disputan los territorios que ocupaban las FARC. Antes el jefe de los cultivos ilícitos era “Megateo”, y por esta circunstancia ejercía un poder de facto que lo situaba por encima de todas las estructuras armadas ilegales que han operado en este territorio. Después que lo dieron de baja han continuado las acciones violentas, las amenazas, la extorsión, el desplazamiento y los hostigamientos; los transportadores dejan los vehículos de carga en la vía pública y las ambulancias realizan trasbordos para llegar hasta los centros asistenciales. Por ello las comunidades claman por un cese de las hostilidades que han alterado de nuevo la seguridad en esta región.

La región del Catatumbo está conformada por 11 municipios, quienes vienen denunciando fuertes enfrentamientos entre distintos grupos ilegales que desde el 14 de marzo del 2018 están viviendo una guerra entre las guerrillas del ELN, EPL por la disputa territorial y las rutas del narcotráfico, el contrabando de combustible desde Venezuela, y las vacunas de los insumos para el procesamiento del base de coca, todo esto ha motivado que las confrontaciones sean más frecuentes entre estos grupos al



margen de la ley y agudice la problemática que vive los 11 municipios de esta región, la población en general ha vivido situaciones de desplazamiento y amenazas y muertes selectivas a líderes sociales y defensores de los derechos humanos y campesinos e indígenas.

Situación actual

Informe de riesgo 014 -2018 situación de riesgo que afrontan la población civil en las zonas rurales y territorios indígenas focalizados de los municipios de Convención, Teorama y El Carmen en el departamento Norte de Santander, como consecuencia del accionar de los grupos armados ELN [Frentes Juan Fernando Porras y Camilo Torres Restrepo, Carlos Armado Cagua y sus comisiones de frontera y el Frente Fronteras del EPL, con el propósito de que se adopten todas las medidas de prevención y protección necesarias para salvaguardar de los derechos humanos fundamentales.

En el mes de enero se generó una problemática donde el grupo del ELN ocasiona lesiones con arma de fuego a unos de los caciques indígenas motilón Bari lo que ocasiona la terminación del pacto de Los colonos y los campesinos de las casetas de sahapadana donde la comunidad se desplazado hacia caño tomas donde hay 70 familias con niños y mujeres y ancianos.

El día 14 de marzo hay enfrentamiento entre el ELN y EPL en los municipios de Teorama (San Pablo) y el San Calixto dejando una señora herida, un agricultor y 4 muertos; en el corregimiento de san pablo la comunidad se concentró para hacer un llamado a la protección y los derechos de la vida a los grupos armados, lo mismo que en el corregimiento del aserrío y la verdad la Cecilia.

COMUNICADO DEL DEFENSOR SOLICITUD DE AYUDAS HUMANITARIAS REGIONAL OCAÑA

Dr. Nelson Arévalo Carrascal; quien dio a conocer la situación de riesgo que vive región del Catatumbo debido a los enfrentamientos, que se presentan en la zona, presentando mayor Afectación en los municipios de san Calixto, el tarra, Teorama, convención, Hacarí.

SOLICITUD AYUDAS HUMANITARIAS

Las alcaldías de los municipios del Tarra, Ocaña, Hacarí, Teorama, Convención, han allegado solicitud de ayudas humanarías inmediatas a los diferentes organismos territoriales.

INFORMACION REMITIDA POR LOS PERSONEROS

Declaraciones recibidas por el ministerio público en los 40 municipios del Norte de Santander. Municipio de Ocaña ha recibido 261 declaraciones, la personería 62 y la defensoría del pueblo 199 declaraciones.

En el mes de febrero se presentó desplazamiento masivo en el corregimiento de Filo Gringo municipio del el Tarra donde se desplazaron 211 personas.

En el municipio de Convención a la fecha se han presentado 33 declaraciones.

PARO ARMADO EN LA ZONA

Con panfletos amenazantes de grupos armados al margen de ley, se amenaza a la comunidad en general, a los establecimientos de comercio y a los transportadores y escolares.

Se tiene la declaración del alcalde de Hacarí, que mediante el decreto 032 del 15 de abril del 2018 busca salvaguardar la vida de los trabajadores, de la comunidad en general y cierra el servicio de la alcaldía y otras oficinas el municipio

SECUESTRO DE LÍDER DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

El secuestro del presidente de la junta de acción comunal de la vereda la Muralla en el municipio e Teorama.

ATENTADOS AL SERVICIO PUBLICO

Incineración de vehículo de transporte público en el corregimiento de Petrolea en el municipio de Tibu.

En la vía Ocaña - Convención una camioneta fue interceptada y rayada por EPL

Se obliga a emisoras locales a leer comunicado de organizaciones al margen de la ley y amenazas contra estas.

Retornos y reubicación

Se realizó un diagnóstico sobre la situación del retorno de las familias desplazadas del Catatumbo en comité extraordinario de justicia transicional departamental.

Conclusiones

Cascos urbanos si hay condiciones de seguridad.

Zona rural no hay condiciones de seguridad.

SUSPENSIÓN DE CLASE

Afectación de 4.000 alumnos sin clase y en él refugio de mesitas en Hacarí 150 alumnos sin clase, 105 docentes sin poder trasladarse a sus sitios de trabajo, municipio de Tibu total cierre urbano y rural.

RESOLUCION 1695 DEL 16 DE ABRIL DE 2018

La Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander; suspende las actividades académicas y administrativas en los Establecimientos oficiales y no oficiales

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

DECRETO 000535 DEL 12 DE ABRIL DE 2018

ARTICULO PRIMERO: Declárese la urgencia manifiesta en el Departamento Norte de Santander, para atender la situación de calamidad pública presentada por la confrontación armada entre el ELN y los Pelusos.

ARTICULO SEGUNDO: Celébrense los contratos necesarios que permitan atender la emergencia humanitaria, a través del suministro de bienes, víveres, kits de albergue, tanques de almacenamiento de agua, unidades sanitarias portátiles, colchonetas, ropa; kits de cocina, Kits de aseo, kits de primeros auxilios y apoyo psicosocial, y todos aquellos servicios que sean necesarios para garantizar el goce efectivo de los derechos a las personas que han sido y serán afectadas.

Asamblea comunitaria realizada el día 22 de abril en el municipio de El Tarra, donde participaron cerca de 6000 personas; convocó la *Misión de verificación de la situación de derechos humanos y DIH en el Catatumbo*, con el objetivo de recoger, visibilizar y dar a conocer a las autoridades correspondientes para su inmediata intervención, las denuncias de vulneración a la población civil históricamente victimizada, promover un diálogo social amplio, participativo e incluyente con los sectores sociales, económicos y productivos de la región; buscando identificar propuestas y consensos de cara a la búsqueda de salidas y soluciones, que nada tienen que ver con la militarización del territorio.

El día 14 de mayo se presenta hostigamiento perpetrado en el sector de Mesitas por parte de un actor armado no identificado; sumado a actuaciones de la fuerza pública en la zona que pusieron en peligro a los pobladores y los miembros de la Misión.

La situación del Catatumbo en el marco del Derecho Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

PROTECCIÓN AL POBLACIÓN CIVIL

Para la protección de la población civil de los Municipios de Teorama, Hacarí y San Calixto.

TEORAMA: corregimientos de San Pablo, El Aserrío y San Juancito.

LLAMADO A PROTECCIÓN DE LÍDERES SOCIALES

SAN CALIXTO: corregimientos de Villa Nueva, Media Agüita, El Baijal, Santa
La Defensoría del pueblo ha identificado la situación de riesgo a la que se encuentran expuestas las siguientes organizaciones comunales, indígenas, afrodescendientes, campesinas, sociales, de víctimas, de población con orientación sexual e identidad de género diversa, ambientales, reclamantes de tierra, de mujeres, jóvenes, estudiantes y personas que por su labor se consideran defensores de derechos humanos, como los personeros y personeras municipales, y los defensores asociados a organizaciones no gubernamentales.

De los municipios de Abrego, Chitagá, Cúcuta, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Esperanza, Ocaña, Los Patios, Puerto Santander, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú, Villa del Rosario.

Se lograron identificar acciones de los distintos actores armados, que pueden constituir violaciones al Derecho Humanitario y la juridicidad insurgente, en tanto han afectado a las comunidades del Catatumbo (población civil):

Informes sobre la continuidad de enfrentamientos armados que de manera constante generan alteración de las cotidianidades y formas organizativas de las comunidades, así como afectaciones psicosociales, económicas y de derechos básicos.

Los pobladores expresaron su preocupación por el incremento de homicidios *-no todos asociados a la actual coyuntura de confrontación entre las insurgencias-*; los desplazamientos individuales y colectivos, los daños a viviendas, tiendas y vehículos, y las amenazas y atentados, que con ocasión del conflicto armado se vienen presentando.

Diferentes lugares visitados se recibieron denuncias sobre la contaminación de suelos con Minas Antipersonal (MAP), munición sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos

improvisados (AEI) especialmente en los alrededores de las escuelas, caminos interveredales y centros poblados. La Misión fue informada sobre lo ocurrido el 7 de mayo de 2018 en la vereda Rio Santos-Teorama, donde un menor de edad perdió la vida al manipular munición sin explotar del Ejército Nacional.

Preocupación por el aumento de la militarización por parte del Estado, lo que ocasiona mayor vulnerabilidad a la población que queda en medio del fuego cruzado entre las insurgencias y de éstas con el Ejército Nacional.

Las comunidades que en el contexto del paro armado de 15 días decretado por el Ejército Popular de Liberación –EPL, el pasado mes, se retuvieron, despojaron y quemaron vehículos; los comerciantes fueron intimidados para evitar que abrieran sus negocios; se presentaron bloqueos de vías con vehículos de carga pesada (hasta por 19 horas), agudizando la crisis social y económica de los pobladores, la cual continúa a pesar de su culminación. En los últimos días se han registrado pintas alusivas al EPL dentro de centros poblados y durante el recorrido la Misión constató la existencia de un retén del Ejército de Liberación Nacional –ELN.

Adicionalmente, se recibieron denuncias de amenazas e intimidaciones de las insurgencias a las Juntas de Acción Comunal JAC y líderes comunales, quienes además son puestos en riesgo por el Ejército nacional al realizar citaciones para mantener diálogos privados con ellos.

La economía familiar se ha visto afectada por la imposibilidad de movilidad, debido al temor por la posible existencia de minas y artefactos explosivos ubicados en diferentes zonas como fincas, caminos y alrededores de los centros poblados y educativos.

Salud

CIERRE DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Tres instituciones de salud San Calixto y Hacarí, donde llegaron hombres armados y obligaron a cerrar la prestación de servicio amenazando con colocar una granada dentro de las instalaciones igualmente en el centro de salud de Pacheli cerrado en horas de la mañana del 14 marzo 2018, afectaciones a la misión médica no permiten el traslado de ambulancias de los heridos y los pacientes en algunas ocasiones hay que hacer trasbordo y adicionalmente en el municipio de Hacarí y Teorama desplazamiento fuera de la institución del personal médico para realizar atenciones y en Teorama un auxiliar la tiene amenazada por este motivo la trasladamos así Cúcuta para proteger su integridad física.

Las Unidades Básicas de Atención (UBA), la falta de personal médico y equipamiento técnico, los cuales son insuficientes para cumplir la demanda de la población. Según declaraciones recibidas, en la región hay un médico por cada 5000 habitantes, situación que impide la atención de urgencias las 24 horas del día.

Pocas UBA cuentan con atención especializada, siendo los más requeridos, los servicios de odontología, ginecología, bacteriología y pediatría. En los lugares a donde por diligencia de las comunidades llegan, los profesionales no pueden desarrollar su trabajo por falta de equipamiento. Los equipos existentes están en mal estado o no funcionan. El personal médico denuncia que permanentemente solicitan el cambio de éstos y que sin embargo la única solución son arreglos temporales.

En la mayoría de los casos las UBA solo cuentan con un médico general, usualmente realizando su año rural, lo que genera preocupación en las comunidades por la falta de experiencia.

Por la falta de garantías para su seguridad y el ejercicio digno de su labor, personal médico se niega a trabajar en la región. Algunos denuncian que, por solicitar mejoras en las condiciones de los centros de salud, auditores del Servicio Médico del Instituto Departamental de Salud IDS, les han amenazado con abrir en su contra actuaciones disciplinarias.

Hemos evidenciado la precariedad de la infraestructura de los centros de salud: humedad, electricidad y agua potable intermitente, insuficiente dotación para atención digna de pacientes y para el personal administrativo. Esta situación se ve agravada por pérdidas materiales en las instalaciones que no cuentan con guardas de seguridad.

La región no cuenta con suficientes ambulancias, las pocas existentes están sin dotación adecuada y en malas condiciones mecánicas dificultando la atención en poblados rurales y poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes, agravada con los traslados en las pésimas condiciones de infraestructura vial.

El cuerpo médico denuncia afectación a las UBA porque la ciudad de Ocaña no recibe remisiones haciendo de la atención médica un trámite que dilata la posibilidad de atención oportuna que pone en alto riesgo la vida de la población. Hay poca presencia y atención de IPS en cabeceras municipales, así como incumplimiento de compromisos asumidos recientemente por el secretario del Instituto Departamental de Salud (IDS).

La población denuncia falta de atención prioritaria en salud a menores de edad incluyendo recién nacidos, mujeres en período de gestación, madres lactantes y adultos mayores. A la fecha la realización de brigadas médicas en la región ha sido insuficiente.

En el Corregimiento la Cecilia municipio de Teorama, un estudio técnico detectó la presencia de bacteria Echerichia Coli en el agua potable. La comunidad relaciona esta

situación, con la continua contaminación de la boca de toma del afluente por la presencia en él de la Base Militar del Batallón Energético y Vial No X. El IDS afirmó que esta bacteria proviene principalmente de heces fecales y se ha encontrado en otros municipios.

En el municipio de Ábrego la comunidad denuncia inminente amenaza de explotación de Oro en Vereda Las Marías y Neblinas, lo que afectaría directamente los diferentes afluentes que conforman el Río Catatumbo.

Se manifiesta el aumento de la quema y deforestación, así como la contaminación de agua por el Ejército Nacional y por vertientes de químicos para el procesamiento de base de coca y la extracción y procesamiento artesanal de hidrocarburos (pategrillo).

En los espacios humanitarios, frente a la situación sanitaria y de salud se evidencian brotes, infecciones y enfermedades virales afectando especialmente a menores de edad que han presentado varicela, vómito, dolor de estómago, diarrea con sangre y otros.

La mayoría de estos espacios no cuentan con condiciones sanitarias aptas y dignas, tienen difícil acceso al agua potable, los sitios para el descanso son precarios agudizado por el invierno que afecta a quienes duermen en el piso, no cuentan con suficientes baterías sanitarias, equipamiento ni lugares óptimos para la preparación de los alimentos. Estas situaciones se agravan por el hacinamiento registrado en cada uno de los espacios humanitarios.

Se evidencia la urgente necesidad de atención psicosocial a la población en general, especialmente a los menores de edad que son los más vulnerables y a las mujeres que han presentado mayores afectaciones. Las comunidades indican que vienen presentando crisis nerviosas, depresión, ansiedad, miedo, tristeza, rabia, zozobra e incertidumbre.

Los habitantes de la región del Catatumbo buscan visibilizar la situación que vive, realizando procesos sociales en los cuales las comunidades se unen y se mantienen a fuerza de resistencia y organización, generado denuncias, marchas, paros, buscando maneras para sobrevivir al este flagelo de la violencia.